

予備独自問題 H26-25

(配点: 2)

月 日

月 日

弁護人に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 被疑者は、自己の配偶者が弁護人を選任した場合には、自ら弁護人を選任することはできない。
- イ. 弁護士は、被疑者の弁護人を選任されない限り、逮捕又は勾留された被疑者と立会人なくして接見することはできない。
- ウ. 被疑者の弁護人は、被疑者の勾留場所を警察署の留置施設から拘置所に変更することを求めて裁判所に準抗告をすることができる。
- エ. 被疑者の弁護人は、検察官の請求による第1回公判期日前の証人尋問に立ち会う権利を有しない。
- オ. 被疑者の弁護人は、勾留されていた被疑者が釈放された後であっても、弁護人の選任の効力が失われていない場合には、裁判官に勾留の理由の開示を請求して、被疑者と共に公開の法廷で同理由の開示を受けることができる。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ エ 4. ウ エ 5. ウ オ

№159	弁護人	正答率
予備H26-25	正解	34%
	4	

ア 誤っている

30条。被告人又は被疑者は、いつでも弁護人を選任することができる（30条1項）。被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる（同条2項）。30条2項所定の選任権者は、「独立して」すなわち被告人ないし被疑者の意思如何にかかわらず、弁護人を選任することができる。一般に、被疑者は配偶者が弁護人を選任した場合でも、その弁護人を自ら解任できるといわれており、実務でもそのように運用されている。このことから、被疑者の弁護人選任権は配偶者が弁護人を選任した場合でも影響を受けず、自ら弁護人を選任することはできる。したがって、本記述は、被疑者は自己の配偶者が弁護人を選任した場合であっても自ら弁護人を選任できるとすべきところ、選任することはできないとしている点で、誤っている。

イ 誤っている

39条1項。身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者（弁護士でない者にあつては、31条2項の許可があった後に限る。）と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる（39条1項）。「弁護人になろうとする者」とは、弁護人選任の依頼を受けたが、選任手続が完了していない者をいう。よって、弁護士は弁護人として選任される前であっても弁護人選任の依頼を受けていれば勾留された被疑者と立会人なくして接見することができる。したがって、本記述は、弁護士は被疑者の弁護人に選任される前であっても弁護人選任の依頼を受けていれば接見できるとすべきところ、選任されない限り接見することができないとする点で、誤っている。

ウ 正しい

429条1項2号。裁判官が勾留に関する裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。準抗告とは、裁判官や捜査機関のした一定の裁判・処分に対する不服申立てをいう。429条1項2号は、裁判官のした勾留に関する裁判について、準抗告を認めている。そして、勾留場所も勾留の裁判において重要な点であることを根拠として、勾留の場所についても準抗告で争うことができるとするのが実務の大勢であるとされる。したがって、本記述は正しい。

エ 正しい

228条2項。裁判官は、捜査に支障を生ずるおそれがないと認められるときは、被告人、被疑者又は弁護人を228条1項の尋問〔注：検察官の請求に基づく第1回公判期日前の証人尋問。226条、227条。〕に立ち会わせることができる。その趣旨は、本条に基づく証人尋問についての被告人、被疑者、弁護人の立会いを原則として不可能としつつ、実際に立ち会わせるかについては裁判官の裁量に委ねた点にある。このことは、非公開の捜査の性質上当然のこととされている（最決昭28.4.25）。よって、被疑者の弁護人が検察官の請求による第1回公判期日前の証人尋問に立ち会うことができるかは裁判官の裁量によって決され、弁護人に立会いの権利があるとはいえない。したがって、本記述は正しい。

オ 誤っている ★

82条1項、2項。勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。また、勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹、その他利害関係人も、勾留の理由の開示を請求することができる。82条1項、2項の規定から明らかなように、勾留理由開示の請求権者は「勾留されている」「被告人」及びその者の弁護人、法定代理人等の利害関係人である。すなわち、釈放された後の被疑者やその弁護人は勾留理由開示の請求権者ではない。したがって、本記述は、被疑者の弁護人は裁判官に勾留の理由の開示を請求できないとすべきところ、これをできるとしている点で、誤っている。なお、82条に基づく勾留理由の開示は、公開の法廷でなされる（83条1項）。

以上により、正しい記述はウとエであり、したがって、正解は肢4となる。

